ESP-CENTRO MEDICO

Edital 35/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
35/2026	180220-ESP-CENTRO MEDICO	BRUNO FARLEY ARAUJO DA SILVA	02/04/2026 15:56 (v 0.4)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		057.00636954/2025-48

1. PR - 220/0063/2026 - 90063

PREGÃO ELETRÔNICO
90063/2026 – PR 220/0063/2026

CONTRATANTE (UASG)
(180220)

OBJETO
Aquisição de materiais de unitarização e ribbon para manutenção do Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$75.556,58

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia conforme publicação em DOE, PNCP e Jornal de Grande Circulação (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
menor preço por item

MODO DE DISPUTA:
aberto e fechado

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NÃO

Sumário

1. DO OBJETO 3
2. DO REGISTRO DE PREÇOS 3
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 3
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 5
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 7
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 8
7. DA FASE DE JULGAMENTO 11
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 14
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 16
11. DOS RECURSOS 16
12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 16
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 19
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 20

ESTADO DE SÃO PAULO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
UASG/UGE 180220
PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 90063/2026- PR-220/0063/2026
(Processo Administrativo n°057.00636954/2025-48 - 20260265373

Torna-se público que o(a) Estado de São Paulo, através da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do(a) Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo (UGE 180.220, sediado(a) na Avenida Nova Cantareira, 3659. Tremembé, São Paulo/SP, CEP 02333-041, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto estadual nº 67.608, de 27 de março de 2023, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisões subsequentes na forma de itens que compõem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é Aquisição de materiais de unitarização e ribbon conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formado por mais de um item, conforme definido no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A disciplina deste item 2 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atuarem em atividade compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisão anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.3. A não observância do disposto na subdivisão anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
3.4. Nos limites previstos no art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, e na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão observadas, caso aplicáveis, as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI.
3.5. Em relação às regras aplicáveis à presente licitação concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:
3.5.1. Para o grupo, a participação é ampla, sendo aplicáveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, observado o disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.
3.6. Não poderão disputar esta licitação:
3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) Anexo(s);
3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021;
3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021;
3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
3.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
3.7.1. A vedação de participação de agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdivisão acima estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3.8. O impedimento decorrente de imposição de sanção de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
3.10. Será permitida a participação de sociedades cooperativas nesta licitação, nos termos do art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.11. Será admitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021.
3.11.1. Será vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei nº 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço , até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (se admitida a participação de cooperativa no item 3.10) deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei n.º 14.133, de 2021, excetuada a hipótese de se verificar uma das exceções dos §§ 1º ao 3º do art. 4º supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisão do item 3.5.

4.4.2. Não têm direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se admitida a participação de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendário de realização da licitação, tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipótese de se verificar uma das exceções especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou de não cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante deverá assinalar o campo “não”, por não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.4.4. Na hipótese de item para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5. Na hipótese de itens em que a participação não seja exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada (se admitida a participação de cooperativa no item 3.10).

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participação de cooperativa no item 3.10) deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaração de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total do item;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Registro na Anvisa .

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinação legal de retenção de tributo, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislação vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situação descrita na subdivisão acima deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação, nos termos do art. 30, caput, inc. II, e § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado não realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisão acima, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, solicitando que o Contratado seja excluído de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe a documentação que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas competente e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituição Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituição do Estado de São Paulo; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e do Contratado ao pagamento de indenização pelos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 1%(um por cento)..

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, definido no início deste Edital.

6.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, segundo o qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto na subdivisão acima, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata a subdivisão anterior, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas nas duas subdivisões anteriores, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nas subdivisões anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. Em relação à hipótese de itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisão acima terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisão acima.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisões anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18.5. Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisão do item 3.5.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no início deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serão aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, nos termos do § 1º do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.19.3. Caso persista o empate após obedecido o disposto no caput e no § 1º do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, o desempate ocorrerá por sorteio, a ser realizado em local, data e horário que serão divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presença a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
6.19.4. Será observado o disposto no § 2º do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, e no inciso III do art. 41 c/c o inciso I do art. 58 da Lei Complementar nº 225, de 2026, quando for o caso.
6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
6.20.1. serão observados como critério de aceitabilidade de preços unitários máximos: 1 (Um) Grupo:
a) 40 unidades , saco plastico transparente - 50X50mm; Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Bobina , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Sem Tarja De Risco, Frente Cristal: 55 Micra Verso , Tipo De Uso: Embalagem Para Blister , valor unitário R$480,00 , valor total R$19.200,00;
b) 30 unidades, Saco plástico para embalagem transparente 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco/Ampolas ; valor unitário R$540,00 , valor total R$16.200,00;
c) 10 unidades , Saco plástico para embalagem transparente 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas, valor unitário R$586,00 , valor total R$ 5.860,00;
d) 10 unidades , Saco plástico para embalagem preto 50x50 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Comprimidos E Cápsulas, valor unitário R$557,05 , valor total R$ 5570,50;
E)12 unidades, Saco plástico para embalagem preto 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco /Ampolas, valor unitário R$540,00 , valor total R$6.480,00 ;
f) 6 unidades , Saco plástico para embalagem preto 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas, valor unitário R$586,00 , valor total R$3.516,00 ;
g) 8 unidades , Saco plástico para embalagem vermelho 50x50 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Comprimidos E Cápsulas , valor unitário R$707,26 , valor total R$5.658,08 ;
h)12 unidades, Saco plástico para embalagem vermelho 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco /Ampolas, valor unitário R$522,00 , valor total R$6.264,00 ;
i) 8 unidades , Saco plástico para embalagem vermelho 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas , valor unitário R$586,00 , valor total R$4.688,00 ;
j)8 unidades , Ribbon para Impressora Videojet - Ribbon Largura: 55 MM, Comprimento: 1.100 M, Cor: Preta , Aplicação: Impressora Totalpack Bt50a2 , Características Adicionais: Impressao Por Termo Transferencia , valor unitário R$265,00 , valor total R$2.120,00

6.20.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do orçamento estimado definido pela Administração.
6.20.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.20.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
6.20.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.20.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de ofício, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio da documentação exigida.
6.21. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, na legislação correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – Cadin, de que trata a Lei nº 10.522, de 2002, no que concerne à medida prevista no inciso I, alíneas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar nº 225, de 2026.

7.2. Em relação a pessoa jurídica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI será realizada também quanto a seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, § 1º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, § 2º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será considerado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, prosseguirá a análise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passará à verificação da documentação de habilitação do licitante conforme disposições do item 8.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento estimado definido para a contratação;

7.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus Anexos, desde que insanável.

7.8. Serão considerados indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata a subdivisão acima, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

7.10.1. O ajuste de que trata a subdivisão acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.

7.12. Considerando a exigência de apresentação de amostra(s) na documentação que integra este Edital como Anexo, por ocasião do julgamento das propostas, será exigido do licitante classificado em primeiro lugar a sua realização, conforme procedimento disciplinado na documentação que integra este Edital como Anexo, sob pena de não aceitação da proposta. Será(ão) exigida(s) amostra(s) do(s) seguinte(s) item(ns): Ribbon para Impressora Videojet - Ribbon Largura: 55 MM, Comprimento: 1.100 M, Cor: Preta , Aplicação: Impressora Totalpack Bt50a2 , Características Adicionais: Impressao Por Termo Transferencia.

7.12.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local, data e horário de realização do procedimento para a avaliação da(s) amostra(s) (em conformidade com a exigência estabelecida neste Edital), cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.12.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.12.3. Se não houver entrega da(s) amostra(s) ou se ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro, ou se houver entrega de amostra (s) fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.12.3.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às

especificações constantes na documentação que integra este Edital como Anexo.

7.12.4. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos que serão exigidos para fins de habilitação estão especificados no Anexo I deste Edital, consistindo na documentação necessária e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Nesta licitação, não haverá exigência de que o licitante ateste, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do objeto, ou que tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.1.3. Se for permitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio em subdivisão do item 3, para efeito de habilitação técnica, caso exigida na documentação que integra este Edital como Anexo, será admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, caso exigida na documentação que integra este Edital como Anexo, será admitido o somatório dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipótese de admissão da participação de pessoas jurídicas em consórcio e exigência de requisito(s) de habilitação econômico-financeira de que trata a subdivisão acima, se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitação econômico-financeira.

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 4º, § 1º, e art. 6º, § 4º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 7º, caput, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

8.8.1. A não observância do disposto na subdivisão acima poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação (Instrução Normativa SEGES /MPDG nº 3, de 2018, art. 7º, parágrafo único, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

8.9. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.10. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal especificados na documentação que integra este Edital como Anexo somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei nº 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata a subdivisão anterior.

8.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a participação de cooperativas no item 3.10) somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, exceto na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisão do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condições da subdivisão acima deverá comprovar sua regularização sob pena de decadência, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

8.16. A disciplina da adjudicação e da homologação encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A disciplina deste item 9 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados pelo meio eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;
12.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
12.1.3. der causa à inexecução total do contrato;
12.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame, inclusive não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;
12.1.5. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:
12.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.5.4. deixar de apresentar amostra, caso exigida na documentação que integra este Edital; ou
12.1.5.5. caso exigida na documentação que integra este Edital, apresentar amostra em desacordo com as especificações do Edital;
12.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratação no prazo e condições estabelecidos pela Administração;
12.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
12.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
12.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
12.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3. caso exigida na documentação que integra este Edital, apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.
12.2. Com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatários e/ou Contratado as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. advertência;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.4. A sanção de multa será calculada em conformidade com a RESOLUÇÃO SSP - 05/2026 (anexo VI deste edital) e aplicada após regular processo administrativo .

12.4.1. A sanção de multa prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, calculada na forma deste Edital, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
12.6. Antes da aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
12.7. A sanção de advertência será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência da infração administrativa relacionada no item 12.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
12.8. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
12.9. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infrações administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja extensão e duração observará o disposto no art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021.
12.10. A recusa injustificada do adjudicatário em formalizar a contratação no prazo e condições estabelecidos pela Administração, descrita no item 12.1.6.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.11. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante, o adjudicatário ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
12.13. Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 166 da Lei nº 14.133, de 2021.
12.14. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 167 da Lei nº 14.133, de 2021.
12.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
12.16. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração Pública.
12.17. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida na documentação que integra o Edital, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.18. Os atos previstos como infrações administrativas na lei de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.
12.19. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.
12.20. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnação ou o pedido de esclarecimento até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo(s) seguinte(s) meio(s): e-mail "cmedugelicitacao@policiamilitar.sp.gov.br As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e, caso ocorra, será motivada nos autos do processo de licitação.

13.3. A decisão da impugnação ou a resposta ao pedido de esclarecimento serão divulgadas em sítio eletrônico oficial conforme especificado na subdivisão subsequente, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3.1. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimento serão juntadas aos autos do processo licitatório, ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, e serão publicadas no sistema e no(s) sítio(s) eletrônico(s) na Internet no sistema compras.gov.br, através das Abas "Impugnações" ou "Esclarecimentos", sem informar a identidade do responsável pela impugnação ou pelo pedido de esclarecimento.

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

13.5. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.6. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os interessados não tiveram dúvidas a respeito da presente licitação, razão pela qual não serão admitidos questionamentos extemporâneos.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, será observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

14.2. A disciplina da formalização da contratação observará o disposto nas subdivisões deste item 14.2.

14.2.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, sua formalização ocorrerá mediante a emissão de nota de empenho, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatário para fins de comprovação das condições de habilitação estiver com o prazo de validade expirado, a Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se não for possível atualizar os documentos referidos na subdivisão acima por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

14.2.1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do adjudicatário no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – Cadin estadual”, de que trata a Lei estadual nº 12.799, de 2008. Esta condição será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condições de participação no certame, serão novamente consultados, previamente à celebração da contratação, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condição(ões) para a celebração da contratação:

14.2.1.5.1. a apresentação do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatário anteriormente ou por ocasião da celebração da contratação, caso exigida em disposição(ões) ou declaração(ões) específica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na documentação que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. a indicação de gestor encarregado de representar o adjudicatário com exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa (se admitida a participação de cooperativa no item 3.10);

14.2.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para comparecer perante a Unidade Contratante para a retirada da nota de empenho ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O prazo para formalização da contratação previsto na subdivisão anterior poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;

14.2.2.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo previsto na subdivisão anterior importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

14.2.2.3. A retirada da Nota de Empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, o envio de confirmação de recebimento, implica a ciência e a concordância pelo adjudicatário:

14.2.2.3.1. de que referida Nota está substituindo o instrumento de contrato, aplicando-se à relação jurídica ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

14.2.2.3.2. de que está vinculado às previsões contidas neste Edital e seus Anexos e à sua proposta;

14.2.2.3.3. de que se aplicam às omissões as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e normas regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990, e princípios gerais dos contratos;

14.2.2.3.4. de que as hipóteses de extinção da contratação são aquelas previstas nos arts. 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021;

14.2.2.3.5. dos direitos da Administração previstos nos arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021;

14.2.2.3.6. de que as condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência da contratação;

14.2.2.3.7. de que serão observados a Lei nº 12.846, de 2013, e o Decreto estadual nº 69.588, de 2025, e as vedações constantes do Decreto estadual nº 68.829, de 2024, e dos artigos 14 e 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2.3. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar manter as condições de habilitação e preencher as condições de contratação consignadas neste Edital, ou não assinar o contrato, ou recusar a contratação, a Administração, sem prejuízo da apuração do cabimento de aplicação de sanções e das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para a celebração do contrato em conformidade com o procedimento e as condições estabelecidas no art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2.4. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente em consequência de rescisão de contrato celebrado com fundamento nesta licitação, observados os critérios estabelecidos no § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.3. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.7. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.8. Os casos omissos serão solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
14.11.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão pública deste Pregão.
14.11.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público, nos termos do inc. III do art. 12 da Lei nº 14.133, de 2021.
14.12. Caso seja vencedor da licitação, o licitante a ser contratado estará sujeito à assinatura de Termo de Ciência e de Notificação, quando prevista a sua apresentação em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme a disciplina aplicável.
14.13. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br.
14.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. ANEXO I - Termo de Referência;
14.15.1.1. Anexo I.1 – Estudo Técnico Preliminar;
14.15.2. ANEXO II – Minuta de Nota de Empenho;;
14.15.3. ANEXO III – Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.4. ANEXO IV – Modelo(s) de Declaração(ões);
14.15.5. ANEXO V – Planilha orçamentária;
14.15.6. ANEXO VI – Resolução SSP – 05/2026
14.15.7. ANEXO VII – Modelo de análise de amostra .

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

LUIS DANIEL MARIANO VIDAL

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 15:56:00.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ANEXOS JUNTOS RIBBONS.pdf (3.45 MB)

ESP-CENTRO MEDICO

Termo de Referência 13/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
13/2026	180220-ESP-CENTRO MEDICO	EDER HENRIQUE DIAS	16/03/2026 09:52 (v 0.23)
Status			
DISPONIBILIZADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		057.00636954/2025-48

1. 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

(Processo Administrativo n° 057.00636954/2025-48)

1.1. Aquisição de materiais de unitalização e ribon, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com as subdivisões na forma de itens que compõem este instrumento.

ITEM	QUANTIDADE	CATMAT	SIAFISICO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	MEDIANA/ VALOR UNITATRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	40	474183	5072794	saco plasttico transparente - 50X50mm; Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Bobina , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Sem Tarja De Risco, Frente Cristal: 55 Micra Verso , Tipo De Uso:	UNIDADE	40	480,00	19.200,00

				Embalagem Para Blister				
2	30	474185	3787656	Saco plástico para embalagem transparente 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco /Ampolas	UNIDADE	30	540,00	16.200,00
3	10	474186	6542514	Saco plástico para embalagem transparente 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas	UNIDADE	10	586,00	5.860,00
				Saco plástico para embalagem preto 50x50 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50				

4	10	474184	3828026	MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Comprimidos E Cápsulas	UNIDADE	10	557,05	5.570,50
5	12	474185	5775930	Saco plástico para embalagem preto 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco /Ampolas	UNIDADE	12	540,00	6.480,00
6	6	474186	4796748	Saco plástico para embalagem preto 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas	UNIDADE	6	586,00	3.516,00
				Saco plástico para				

				embalagem vermelho 50x50 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo ,				
7	8	474184	4667425	Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Comprimidos E Cápsulas	UNIDADE	8	707,26	5.658,08
8	12	474185	3787753	Saco plástico para embalagem vermelho 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco /Ampolas	UNIDADE	12	522,00	6.264,00
9	8	474186	5050650	Saco plástico para embalagem vermelho 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E	UNIDADE	8	586,00	4.688,00

				Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas				
10	8	472810	5832861	Ribbon para Impressora Videojet - Ribbon Largura: 55 MM, Comprimento: 1.100 M, Cor: Preta , Aplicação: Impressora Totalpack Bt50a2 , Características Adicionais: Impressao Por Termo Transferencia	UNIDADE	8	265,00	2.120,00
TOTAL								75.556,58

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.1.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comum conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual nº 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021e no Decreto estadual nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.4 O prazo de vigência da contratação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da emissão da nota de empenho, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objetonão for concluído no período firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão doobjeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

1.4.2. Quando a não conclusão do objeto da contratação decorrer de culpa do Contratado:

1.4.2.1. O Contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

1.4.2.2. O Contratante poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em leipara a continuidade da execução contratual, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da .Lei nº 14.133, de 2021.

1.4.3. Não obstante o prazo estipulado na subdivisão anterior, quando ultrapassado o exercício, a vigência nosexercícios subsequentes ao da celebração do contrato estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada esta nainexistência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender asrespectivas despesas. Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada nesta subdivisão, oContratado não terá direito a qualquer espécie de indenização.

1.5. O contrato estabelece a disciplina que será aplicada em relação à vigência da contratação.

Subcontratação.

1.6. O contratado não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação **não** está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, sendo assim foi elaborado o DFD nº 39/2026 para solicitar autorização do Sr. Dirigente para alterar o PCA 2026.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSID

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

3.2.Deverá ser Compatível com a maquina **TEON UNIDOSE 5060A2.V, E IMPRESSORA VIDEOJET.**

3.3. Os itens siafisicos apresentados no item "1" no caso os números, são os mais próximo da descrição sendo o que devera ser apresentado é o da descrição do item "1".

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

4.1.2. Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar:

4.1.2.1. TEON UNIDOSE 5060A2.V;

4.1.2.2. IMPRESSORA VIDEOJET.

Da exigência de amostra(s)

4.2. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra(s), que terá data, local e horário de realização do procedimento de avaliação divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

4.3. Será(ão) exigida(s) amostra(s) do(s) seguinte(s) item(ns):

4.3.1.

Ribbon para Impressora Videojet - Ribbon Largura: 55 MM, Comprimento: 1.100 M, Cor:

Preta , Aplicação: Impressora Totalpack Bt50a2 , Características

Adicionais: Impressao Por Termo Transferencia.

4.4. A(s) amostra(s) podera(ão) ser entregue(s) no endereço Avenida Nova Cantareira, 3659, Tucuruvi, São Paulo /SP, CEP 02341-001, São Paulo/SP setor de almoxarifado. Das 08:00 ás 11:00hs e das 14:00 ás 17:00h de segunda a sexta-feira em dias úteis, no prazo limite de 03 (três) dias, sendo que o fornecedor assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.5.É facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

4.6. No caso de não haver entrega da(s) amostra(s) ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra(s) fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

4.7. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

4.7.1. Itens (1): Será verificada a compatibilidade do material ofertado com a impressora Videojet em uso neste Centro Médico, garantindo o correto funcionamento do equipamento e a conformidade com as especificações operacionais requeridas a fim de minimizar chance de erro e economia.

4.8. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.9. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra (s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.10. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

4.11. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

4.12. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Garantia da contratação:

4.13. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega do bem é de 15 (quinze) dias úteis, contados da emissão da nota de empenho, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Avenida Nova Cantareira, 3659, Tucuruvi, São Paulo/SP, CEP 02341-001, São Paulo/SP setor de almoxarifado. Das 08:00 ás 11:00hs e das 14:00 ás 17:00h de segunda a sexta-feira em dias úteis.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O Contratante poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a celebração da contratação, o Contratante poderá convocar o representante do Contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17).

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

6.7.2. O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, inciso IV).

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Lei federal nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º).

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

Fiscalização Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos,

solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, inciso II e III).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, inciso IV).

6.8.2. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e extinção do contrato (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, inciso III do art. 2º).

6.10. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso IX).

6.11. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.12. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.13. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, inciso VII e parágrafo único).

6.14. gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. No caso de contratação decorrente de despesa cujo valor não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias utéis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do , art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021 com a comunicação ao Contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022 ,c/c o Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.9.1. O prazo de que trata a subdivisão acima será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação nele especificada, no caso de contratação decorrente de despesa cujo valor não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissão;

7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no . art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.14. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do .Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do , c/c o artigo 1º do Decreto estadual nº 67.608, de 2023 Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis* , em relação ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.20.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo Contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da .Lei estadual nº 12.799, de 2008.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNE

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade Pregão, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será com entrega imediata, conforme emissão da Nota de Empenho.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos das seções subsequentes deste item 8, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

Habilitação jurídica

8.4. **Pessoa física: cédula de identidade (RG)** ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede:

8.6. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br /empreendedor;

8.7. **Sociedade empresária: inscrição do ato constitutivo**, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.9. **Sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.11.**Sociedade cooperativa**: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei nº 12.690, de 2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista.

8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014 do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional;

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, [e/ou de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN,] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relação aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal

Qualificação Econômico-Financeira

8.20. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023), ou de sociedade simples.

8.21. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, casos e trate de empresário individual ou sociedade empresária;

Outras comprovações

8.22. Tratando-se de consórcio;

8.22.1. Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designação do consórcio e sua composição;

b) Finalidade do consórcio;

c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual

d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas;

f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação;

g) Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante legal, que deverá ter poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar a contratação e praticar todos os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto contratado, sendo responsável pela representação do consórcio perante a Administração;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratação, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” desta subdivisão

8.22.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição.

8.22.3. Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas a habilitação jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de falência/insolvência. Para efeito de habilitação econômico-financeira e de habilitação técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do caput do artigo 15 da . Lei nº 14.133, de 2021.

8.22.4. A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio.

8.23. Tratando-se de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar, para evidenciar a observância do disposto no artigo 16 da :Lei nº 14.133, de 2021.

8.23.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971.

8.23.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperado sindicados;

8.23.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.23.4. Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença dos cooperados presentes nessa assembleia;

8.23.5. Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.23.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o , ou art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971 uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.23.7. Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para atendimento às subdivisões anteriores

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 75.556,58 (setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Conforme custos unitários apostos na tabela em anexo. O valor estimado da contratação foi definido com observância do disposto no Decreto estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado. Alteração no PCA 2026.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

EDER HENRIQUE DIAS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 09:52:13.

ESP-CENTRO MEDICO

Estudo Técnico Preliminar 8/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 057.00636954/2025-48

2. Descrição da necessidade

2.1. A necessidade da presente contratação decorre da implantação do Sistema de Gestão Hospitalar **MV Soul**, o qual estabeleceu a obrigatoriedade da unitarização de todos os medicamentos, sólidos e injetáveis, utilizados por esta Organização de Saúde, ocasionando aumento relevante na demanda por insumos específicos destinados a esse processo.

2.2. A unitalização de medicamentos constitui etapa fundamental para assegurar a rastreabilidade, o controle individualizado de dispensação, a segurança do paciente e a correta integração das informações no sistema informatizado, sendo indispensável para o adequado funcionamento do MV Soul e para o atendimento às boas práticas hospitalares e sanitárias.

2.3. O procedimento de unitarização é realizado por meio da unitalizadora **TEON UNIDOSE 5060A2.V**, equipamento que requer insumos próprios, tecnicamente compatíveis e específicos para sua operação, não sendo possível a substituição por materiais genéricos ou de características diversas, sob pena de comprometimento da funcionalidade do equipamento e da segurança do processo.

2.4. O ribbon por sua vez deve ser compativel com a impressira videojet; ambos materiais pertencentes a SISNAC.

2.5. Dessa forma, faz-se necessária a aquisição dos insumos de unitalização relacionados, em quantitativos estimados para atender à demanda pelo período aproximado de 12 (doze) meses, garantindo a continuidade dos serviços assistenciais, a segurança dos pacientes e a regularidade das atividades hospitalares.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Setor de compras	1º Ten PM Galvani

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. A contratação deverá atender aos seguintes requisitos técnicos, operacionais e administrativos:

4.1.1 Compatibilidade Técnica
4.1.1.1. Os insumos a serem adquiridos deverão ser plenamente compatíveis com a unitaizadora de medicamentos **TEON UNIDOSE 5060A2.V**, **e impressora Videojet**, pertencentes a SISNAC, garantindo seu funcionamento adequado, seguro e contínuo, conforme especificações do fabricante.

4.2. Da exigência de amostras(a)

4.2.1. Considerando que o objeto da contratação envolve insumos destinados à utilização em impressora industrial marca Videojet, equipamento empregado neste Centro Médico para identificação e rastreabilidade de medicamentos e materiais, torna-se necessária a verificação prévia da adequação do material ofertado ao equipamento existente.

4.2.2. A impressora Videojet opera com insumos de características técnicas específicas, sendo que a utilização de materiais incompatíveis pode ocasionar falhas de impressão, baixa aderência da identificação, perda de durabilidade das marcações e até danos ao equipamento, o que comprometeria a rastreabilidade dos produtos e poderia gerar prejuízo ao erário, seja pela inutilização de materiais, seja pela necessidade de manutenção corretiva do equipamento.

4.2.3. Dessa forma, com vistas a resguardar o interesse público e assegurar a correta execução do objeto, será exigida apresentação de amostra pelo licitante, para avaliação da compatibilidade do insumo com a impressora Videojet utilizada neste Centro Médico, bem como para verificação de aderência e durabilidade da impressão nos materiais utilizados na identificação de medicamentos.

4.2.4. Tal medida encontra amparo no art. 42 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a exigir amostras, exames de conformidade ou prova de conceito para comprovação da adequação do objeto às especificações estabelecidas no edital ou termo de referência. Ademais, a exigência também se fundamenta no art. 59 da referida Lei, que permite à Administração realizar diligências para verificar a conformidade da proposta com as exigências do edital.

4.2.5. Ressalta-se que a exigência de amostra não possui caráter restritivo, mas sim finalidade estritamente técnica, visando garantir que o material ofertado apresente plena compatibilidade com o equipamento existente, qualidade de impressão adequada e durabilidade suficiente para atender às necessidades operacionais deste Centro Médico, evitando assim riscos operacionais e eventuais prejuízos ao patrimônio público.

4.3. Finalidade e Aplicação
4.2.1. Os insumos deverão ser próprios para o processo de unitarização de medicamentos sólidos e injetáveis, permitindo a correta identificação, rastreabilidade e controle individualizado das doses, em conformidade com as exigências do Sistema de Gestão Hospitalar **MV Soul**.

4.4. Qualidade e Conformidade Sanitária
4.3.1. Os produtos deverão atender às normas sanitárias vigentes, possuir registro ou isenção junto à **ANVISA**, quando aplicável, e estar em conformidade com as boas práticas de fabricação e utilização em ambiente hospitalar.

4.5. Segurança do Processo
4.4.1. Os insumos deverão assegurar a integridade das informações, a legibilidade das identificações e a preservação das características físico-químicas dos medicamentos, contribuindo para a segurança do paciente e mitigação de riscos assistenciais.

4.6. Fornecimento e Prazo
4.5.1. O fornecimento deverá ocorrer conforme a emissão da nota de empenho, garantindo a disponibilidade contínua dos insumos, de modo a evitar descontinuidade no processo de unitalização.

4.7. Embalagem e Identificação
4.6.1. Os insumos deverão ser entregues em embalagens íntegras, devidamente identificadas, com informações de lote, validade e fabricante, possibilitando controle e rastreabilidade.

4.8. Prazo de Validade
4.7.1. Os produtos deverão possuir prazo de validade compatível com o consumo estimado, preferencialmente com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

4.9 Assistência Técnica e Suporte (quando aplicável)
4.8.1. Caso necessário, o fornecedor deverá disponibilizar suporte técnico ou orientações para correta utilização dos insumos, conforme exigências do equipamento e do fabricante.

4.10. Conformidade Legal e Contratual
4.10.1. A contratação deverá observar as disposições da Lei nº 14.133/2021, normas internas da PMESP e demais legislações aplicáveis.

4.11. Condições de Entrega

4.11.1. O prazo de entrega do bem é de 15 (quinze) dias uteis, contados da emissão da nota de empenho, em remessa única.

4.11.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

4.11.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Avenida Nova Cantareira, 3659, Tucuruvi, São Paulo /SP, CEP 02341-001, São Paulo/SP setor de almoxarifado. Das 08:00 ás 11:00hs e das 14:00 ás 17:00h de segunda a sexta-feira em dias úteis.

4.12. Garantia, manutenção e assistência técnica

4.12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5. Levantamento de Mercado

5.1. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1.1. Nos termos do art. 18, §1º, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, procedeu-se ao levantamento de mercado com a finalidade de identificar as alternativas disponíveis para a aquisição de materiais de unitalização e ribbons, bem como verificar a solução mais vantajosa sob os aspectos técnico, econômico e operacional.

5.2. Caracterização do Mercado

5.2. Constatou-se que os insumos destinados à unitalização são itens específicos, desenvolvidos para utilização em equipamentos próprios, notadamente a unitalizadora **TEON UNIDOSE 5060A2.V**, e **impressora Videojet,** não sendo recomendada a utilização de materiais genéricos ou incompatíveis, sob pena de prejuízo ao funcionamento do equipamento, à rastreabilidade das informações e à segurança do paciente.

5.3. Análise das Alternativas de Contratação

5.3.1. Foram analisadas as seguintes alternativas:

i) Aquisição por procedimento licitatório próprio (pregão eletrônico específico);

ii) Aquisição direta por dispensa, quando cabível;

iii) Utilização de Ata de Registro de Preços vigente (adesão ou participação);

iv) Instauração de novo procedimento para formação de Ata de Registro de Preços.

5.3.2. Considerando que os materiais para unitização e ribbons possuem características técnicas específicas, com oferta restrita no mercado, e que a necessidade administrativa demanda fornecimento em entrega única e imediata, a contratação por meio de licitação própria, na modalidade Pregão, sem adoção do Sistema de Registro de Preços, revela-se a alternativa mais adequada à realidade atual da Administração.

5.4. Justificativa da Solução Mais Viável

5.4.1. A adoção do Pregão, preferencialmente na forma eletrônica, assegura transparência, isonomia e competitividade entre os potenciais fornecedores aptos, além de possibilitar a obtenção de proposta mais vantajosa, em consonância com os princípios do planejamento, da economicidade, da eficiência e do interesse público, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021;

5.4.1.1. Atendimento integral da necessidade administrativa por meio de entrega única e imediata, compatível com o planejamento da contratação;

5.4.1.2. Redução de custos administrativos decorrente da adoção de procedimento licitatório adequado ao objeto, evitando contratações inadequadas ou sucessivas correções de planejamento;

5.4.1.3. Maior previsibilidade orçamentária, considerando a definição prévia do quantitativo total a ser adquirido no certame;

5.4.1.4. Celeridade na contratação, em razão da utilização do Pregão, modalidade mais célere e eficiente para bens comuns;

5.4.1.5. Promoção da competitividade entre os fornecedores tecnicamente aptos, ainda que em mercado restrito, assegurada pela ampla publicidade do certame;

5.4.1.6. Adequação à natureza pontual da demanda, afastando a necessidade de instrumentos voltados a contratações continuadas ou parceladas.

5.5. Diante do exposto, conclui-se que a contratação por meio de licitação própria, na modalidade Pregão, **sem** a utilização do Sistema de Registro de Preços, revela-se a solução mais adequada, eficiente e economicamente viável para a aquisição de materiais para unitização e ribbons, tendo em vista a necessidade de fornecimento em entrega única e imediata, bem como a natureza técnica específica do objeto e a limitação do mercado fornecedor;

5.5.1. Tal escolha encontra respaldo no planejamento da contratação, assegura a seleção da proposta mais vantajosa e observa os princípios da legalidade, economicidade, eficiência, competitividade, transparência e do interesse público, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. A solução proposta consiste na aquisição de insumos específicos para o processo de unitalização de medicamentos via Preção, ata de registro de preço, destinados ao atendimento das necessidades operacionais deste Hospital, em razão da implantação do Sistema de Gestão Hospitalar **MV Soul**.

6.2. A contratação visa assegurar o pleno funcionamento da unitarizadora de medicamentos **TEON UNIDOSE 5060A2. V e impressora videojet,** por meio do fornecimento de insumos tecnicamente compatíveis, próprios e adequados, indispensáveis à unitarização de medicamentos sólidos e injetáveis.

6.3. A solução contempla o fornecimento dos insumos em quantitativos estimados para atender à demanda pelo período aproximado de 12 (doze) meses, garantindo a continuidade dos serviços assistenciais, a rastreabilidade dos medicamentos, a segurança do paciente e a correta integração das informações no sistema informatizado.

6.4. Ressalta-se que a adoção dessa solução permite padronização dos processos, redução de riscos operacionais e assistenciais, conformidade com as normas sanitárias vigentes e atendimento às boas práticas hospitalares, além de viabilizar o adequado controle e gestão dos medicamentos no âmbito desta Organização de Saúde.

6.5. Dessa forma, a solução apresentada mostra-se a mais adequada e eficiente para suprir a necessidade identificada, assegurando a regularidade das atividades hospitalares e a manutenção da qualidade do atendimento prestado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7. 1. As quantidades estimadas foram definidas com base no consumo médio mensal, no aumento da demanda decorrente da implantação do Sistema de Gestão Hospitalar **MV Soul**, na obrigatoriedade da unitalização de todos os medicamentos, sólidos e injetáveis, bem como na capacidade operacional da unitarizadora **TEON UNIDOSE 5060A2. V**.

7.2. Considerou-se, ainda, a necessidade de manutenção do fornecimento contínuo dos insumos, de modo a evitar descontinuidade no processo de unitalização e impactos na assistência aos pacientes, estimando-se quantitativos suficientes para suprir a demanda pelo período aproximado de 12 (doze) meses.

7.3.

ITEM	QUANTIDADE	CATMAT	SIAFISICO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	MEDIANA/ VALOR UNITATRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	40	474183	5072794	saco plasttico transparente - 50X50mm; Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Bobina , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Sem Tarja De Risco, Frente Cristal: 55 Micra Verso , Tipo De Uso: Embalagem Para Blister	UNIDADE	4	480,00	19.200,00
2	30	474185	3787656	Saco plástico para embalagem transparente 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco/Ampolas	UNIDADE	30	540,00	16.200.00
3	10	474186	6542514	Saco plástico para embalagem transparente 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas	UNIDADE	10	586,00	5.860,00
				Saco plástico para embalagem preto 50x50 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento:				

4	10	474184	3828026	50 MM, Características Adicionais: Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Comprimidos E Cápsulas	UNIDADE	10	557,05	5.570,50
5	12	474185	5775930	Saco plástico para embalagem preto 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco/Ampolas	UNIDADE	12	540,00	6.480,00
6	6	474186	4796748	Saco plástico para embalagem preto 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas	UNIDADE	6	586,00	3,516,00
7	8	474184	4667425	Saco plástico para embalagem vermelho 50x50 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Comprimidos E Cápsulas	UNIDADE	8	707,26	5.658,08
8	12	474185	3787753	Saco plástico para embalagem vermelho 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para	UNIDADE	12	522,00	6.264,00

				Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco/Ampolas				
9	8	474186	5050650	Saco plástico para embalagem vermelho 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas	UNIDADE	8	586,00	4.688,00
10	8	472810	5832861	Ribbon para Impressora Videojet - Ribbon Largura: 55 MM, Comprimento: 1.100 M, Cor: Preta , Aplicação: Impressora Totalpack Bt50a2 , Características Adicionais: Impressao Por Termo Transferencia	UNIDADE	8	265,00	2.120,00
TOTAL								75.556,58

7.4. Os quantitativos poderão ser ajustados conforme a variação da demanda, consumo efetivo e eventuais alterações no fluxo assistencial, observado o interesse público e a continuidade do serviço.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 75.556,58

8.1. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com o objetivo de subsidiar o planejamento da contratação, garantir a compatibilidade com os preços praticados no mercado e assegurar a observância aos princípios da economicidade, eficiência e razoabilidade.

8.2. Para a composição da estimativa, foram adotados os seguintes **critérios e fontes de pesquisa**, conforme previsto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021:

8.3. Pesquisa de preços em contratações similares realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública, quando disponíveis, especialmente aquelas registradas em atas de registro de preços vigentes;

8.4. Consulta a fornecedores do ramo, por meio de orçamentos formais ou valores de referência amplamente praticados no mercado;

8.5. Análise de preços constantes em bancos oficiais, sistemas eletrônicos de compras governamentais ou portais públicos de transparência;

8.6. Verificação de histórico de contratações anteriores do próprio órgão, devidamente atualizadas por índices oficiais, quando aplicável.

8.7. Os valores obtidos foram analisados de forma comparativa, desconsiderando-se preços manifestamente inexequíveis ou excessivamente elevados, com o intuito de se obter um **valor médio de referência compatível com o mercado**.

8.8. Dessa forma, com base nas pesquisas realizadas e nos quantitativos estimados, o **valor total estimado da contratação** é de **R$ 75.556,58 (setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**, servindo este montante exclusivamente como **referência para o planejamento da contratação**, não representando obrigação de contratação pelo valor máximo estimado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Após a análise técnica do objeto a ser contratado, optou-se pelo **não parcelamento da solução**, considerando-se que a contratação de forma integral se mostra **mais adequada, eficiente e vantajosa para a Administração**, pelos motivos a seguir expostos.

9.2. O objeto apresenta **características de indivisibilidade funcional**, uma vez que seus itens possuem **interdependência técnica e operacional**, sendo necessária a aquisição conjunta para garantir a adequada execução das atividades e o pleno atendimento da necessidade administrativa. O parcelamento poderia comprometer a padronização, a compatibilidade entre os itens e a eficiência operacional, além de gerar riscos de descontinuidade no fornecimento.

9.3. Adicionalmente, verificou-se que o parcelamento do objeto **não resultaria em ampliação significativa da competitividade**, considerando que os fornecedores atuantes no mercado possuem capacidade para atender integralmente a demanda estimada. Ao contrário, o fracionamento poderia ocasionar **aumento de custos administrativos**, maior complexidade na gestão contratual e elevação dos riscos logísticos, especialmente quanto a prazos, qualidade e responsabilização.

9.4. Ressalta-se, ainda, que a contratação de forma unificada contribui para a **otimização dos custos**, possibilitando melhores condições comerciais, economia de escala e redução de despesas indiretas relacionadas à formalização, fiscalização e gerenciamento de múltiplos contratos.

9.5. Dessa forma, à luz do disposto no art. 23 e no art. 40, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021, conclui-se que o **não parcelamento da solução** atende aos princípios da **economicidade, eficiência, planejamento e interesse público**, sendo a alternativa mais adequada para o atendimento da necessidade identificada.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Após análise do objeto e do contexto da necessidade identificada, **não há contratações correlatas e/ou interdependentes** que devam ser consideradas para a presente contratação.

10.2. O objeto possui **autonomia técnica e operacional**, não estando condicionado à execução, vigência ou resultado de outros contratos, aquisições ou serviços em andamento ou previstos no planejamento da Administração.

10.3. Dessa forma, a contratação pode ser realizada de forma **independente**, sem prejuízo à eficiência administrativa, à continuidade dos serviços ou ao atendimento da necessidade que se pretende suprir.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A presente contratação encontra-se **devidamente alinhada ao planejamento institucional da Administração**, estando em consonância com os instrumentos formais de planejamento vigentes.

11.2. A demanda foi **regularmente identificada e registrada** nos documentos de planejamento, a partir das necessidades operacionais das unidades demandantes, considerando-se os objetivos estratégicos, a continuidade dos serviços e a adequada alocação dos recursos públicos.

11.3. O objeto da contratação **não** esta contemplado **no Plano de Contratações Anual (PCA)**.

11.4. Dessa forma, a contratação foi elaborado DFD e solicitado autorização para o Dirigente UGE 180220.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A contratação proposta proporcionará benefícios diretos e indiretos à Administração, contribuindo para o atendimento eficiente da necessidade identificada e para o aprimoramento das atividades institucionais.

12.2. Dentre os principais benefícios esperados, destacam-se:

12.2.1. Garantia da continuidade e regularidade das atividades administrativas e operacionais, evitando desabastecimentos ou interrupções que possam comprometer a prestação dos serviços;

12.2.2. Padronização dos materiais e/ou serviços, promovendo maior uniformidade, controle de qualidade e facilidade na gestão e fiscalização contratual;

12.2.3. Melhoria da eficiência operacional, com redução de retrabalho, otimização de processos e maior previsibilidade na execução das rotinas institucionais;

12.2.4. Economicidade na aplicação dos recursos públicos, por meio da obtenção de melhores condições comerciais e da racionalização dos custos indiretos de gestão;

12.2.5. Redução de riscos administrativos e operacionais, especialmente aqueles relacionados a falhas no fornecimento, prazos e qualidade do objeto contratado;

12.2.6. Apoio ao planejamento institucional, assegurando que a Administração disponha dos meios necessários para o cumprimento de suas atribuições legais.

12.3. Dessa forma, a contratação contribui para o fortalecimento da gestão pública, alinhando-se aos princípios da **eficiência, planejamento, economicidade e interesse público**.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Para a efetiva realização da contratação e adequada implementação da solução proposta, deverão ser adotadas as seguintes providências pela Administração:

13.1.1 Formalização da demanda, com a consolidação das informações constantes no Documento de Formalização da Demanda (DFD) e no Estudo Técnico Preliminar (ETP);

13.1.2. Verificação da compatibilidade orçamentária e financeira, assegurando a existência de dotação suficiente para suportar a contratação;

13.1.3. Definição do instrumento de contratação, com a elaboração do Termo de Referência ou instrumento equivalente, contendo as especificações técnicas, quantitativos, prazos e critérios de aceitação;

13.1.4. Realização do procedimento de seleção do fornecedor, conforme a modalidade e o rito previstos na Lei nº 14.133/2021;

13.1.5. Designação do gestor e dos fiscais do contrato, garantindo o acompanhamento e a fiscalização adequados da execução;

13.1.6. Adoção de medidas de gestão e controle, visando assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, prazos, qualidade e conformidade do objeto contratado;

13.1.7. Registro e arquivamento dos atos administrativos, de forma a garantir a rastreabilidade, a transparência e a segurança jurídica do processo.

13.2. Tais providências visam assegurar que a contratação ocorra de forma **planejada, eficiente e em conformidade com a legislação vigente**, atendendo plenamente à necessidade identificada.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. A contratação destinada à aquisição de **embalagens para unitalização de medicamentos** apresenta **baixo impacto ambiental**, sendo indispensável para garantir a segurança, rastreabilidade e adequada dispensação dos medicamentos no âmbito da Administração.

14.2. Os impactos ambientais associados restringem-se, principalmente, à **utilização de materiais plásticos e à geração de resíduos comuns**, inerentes ao processo de embalagem. Tais impactos são considerados **controláveis e mitigáveis**, não envolvendo resíduos perigosos nem atividades potencialmente poluidoras.

14.3. Como medidas de mitigação, a Administração adotará, sempre que possível, **critérios de sustentabilidade**, priorizando embalagens adequadas ao uso hospitalar, com especificações técnicas que possibilitem a redução de desperdícios, a otimização do consumo de materiais e o **correto gerenciamento dos resíduos**, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigente.

14.4. Ressalta-se que a unitarização de medicamentos contribui, inclusive, para a **redução do desperdício de fármacos**, o que representa benefício ambiental indireto, ao evitar descartes desnecessários e otimizar o uso dos insumos de saúde.

14.5. Dessa forma, conclui-se que a contratação **não gera impactos ambientais relevantes**, sendo compatível com os princípios da sustentabilidade e do interesse público.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1 A equipe técnica declara **viável** a justificativa apresentada para a aquisição dos materiais destinados à **unitarização de medicamentos**, considerando que:

15.2. A unitarização é requisito indispensável para a correta operacionalização do **Sistema de Gestão Hospitalar MV Soul**, assegurando rastreabilidade, controle, segurança do paciente e conformidade com as boas práticas assistenciais;

15.3. Os materiais solicitados são **compatíveis** com o equipamento de unitarização em uso nesta Unidade, atendendo às especificações técnicas necessárias ao seu pleno funcionamento;

15.4. A aquisição mostra-se **tecnicamente adequada**, **operacionalmente necessária** e **economicamente razoável**, não havendo alternativa que atenda à demanda com igual eficiência;

15.5. A inexistência ou insuficiência desses insumos comprometeria a continuidade do processo de dispensação segura de medicamentos, podendo impactar negativamente a assistência prestada.

15. 6 Diante do exposto, esta equipe técnica **manifesta-se favoravelmente** à aquisição dos materiais de unitarização de medicamentos, declarando **viável** a justificativa apresentada para prosseguimento do processo administrativo.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

EDER HENRIQUE DIAS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 09:43:45.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00000

UG	180220 - CENTRO MEDICO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	00/00/2026

CNPJ/CPF/UG					
Credor					
Endereço					
Cidade		**UF**		**CEP**	

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
000000	18004	00000000000000000	000000000	339030	180013	000.000.0100	000000

		Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**		**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	00,00

Cronograma

Mês	Valor
00	00,00

Sequência	001	**Item**		**Unid. Forn.**	
Quantidade		**Valor Unitário**		**Preço Total**	00,00

Descrição

Total ou Valor a Transportar R$	
Local de Entrega	
Data de Entrega	00/00/2026

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	

ANEXO III

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO III.

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico N.° **PR-220/0063/26 – 90063/26**
Processo: **SEI 057.00636954/2025-48 – SIAFEM 20260265373**
Objeto: **Aquisição de materiais de unitarização e ribbon para manutenção do Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo.**

	ITEM	SIAFÍSICO (Similar)	Código de empenho	CATMAT (Similar)	Und de licitação	QTDE Máxima e Mínima a ser cotada	Und de fornecimento	DESCRIÇÃO MATERIAL	MARCA	MODELO	% validade mínima	N.° Registro Anvisa	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	5072794	X	474183	UNIDADE	40	UNIDADE	saco plasttico transparente - 50X50mm; Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Bobina , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Sem Tarja De Risco, Frente Cristal: 55 Micra Verso , Tipo De Uso: Embalagem Para Blister	X	X	x	X	R$ XX,XX	R$ XX,XX
	2	3787656	X	474185	UNIDADE	30	UNIDADE	Saco plástico para embalagem transparente 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco/Ampolas	X	X	x	X	R$ XX,XX	R$ XX,XX

	3	6542514	X	474186	UNIDADE	10	UNIDADE	Saco plástico para embalagem transparente 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas	X	X	x	X	R$ XX,XX	R$ XX,XX
	4	3828026	X	474184	UNIDADE	10	UNIDADE	Saco plástico para embalagem preto 50x50 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento 50 MM, Características Adicionais: Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Comprimidos E : Cápsulas	X	X	x	X	R$ XX,XX	R$ XX,XX
	5	5775930	X	474185	UNIDADE	12	UNIDADE	Saco plástico para embalagem preto 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco/Ampolas	X	X	x	X	R$ XX,XX	R$ XX,XX
	6	4796748	X	474186	UNIDADE	6	UNIDADE	Saco plástico para embalagem preto 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas	X	X	x	X	R$ XX,XX	R$ XX,XX
	7	4667425	X	474184	UNIDADE	8	UNIDADE	Saco plástico para embalagem vermelho 50x50 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Comprimidos E Cápsulas	X	X	x	X	R$ XX,XX	R$ XX,XX
	8	3787753	X	474185	UNIDADE	12	UNIDADE	Saco plástico para embalagem vermelho 50x110 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco/Ampolas	X	X	x	X	R$ XX,XX	R$ XX,XX

	9	5050650	X	474186	UNIDADE	8	UNIDADE	Saco plástico para embalagem vermelho 70x130 mm - Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas	X	X	x	X	R$ XX,XX	R$ XX,XX
	10	5832861	X	472810	UNIDADE	8	UNIDADE	Ribbon para Impressora Videojet - Ribbon Largura: 55 MM, Comprimento: 1.100 M, Cor: Preta , Aplicação: Impressora Totalpack Bt50a2 , Características Adicionais: Impressao Por Termo Transferencia	X	X	x	X	R$ XX,XX	R$ XX,XX
Valor total da proposta	Valor total da proposta													R$ XX,XX

Observação: No preço proposto estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: execução, natureza dos serviços, quantidade, preços unitários dos materiais, mão de obra, fornecimentos de quaisquer outros materiais para pleno fornecimento dos objetos, conforme as especificações técnicas de cada um, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação destes serviços.

DATA: __/__/___
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Banco do Brasil (nos termos do Decreto Estadual N.° 62.867/17)
Agência N.° _____
Conta Corrente N.° _____

Dados de responsável para assinatura da Ata acompanhado de prouração (caso couber):
Nome: _____
CPF: _____

E-mail cadastrado na plataforma SEI, para assinatura de Ata: _____

(cadastrar no endereço eletrônico: https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0)

(CARIMBO PADRÃO DO CNPJ)

_____

Representante Legal

São Paulo, data da assinatura digital

ANEXO IV

MODELO(S) DE DECLARAÇÃO(ÕES)

ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, _____, portador do CPF nº _____, na condição de representante legal de _____ (nome empresarial ou denominação) , interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual; e

(Local e data).

_____
(Nome/assinatura do representante legal)

Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CMED - ST ALMOXARIFADO

PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

Nº do Processo: 057.00636954/2025-48
Assunto: solicitação de compra - ribbons e embalagens

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO MÉDICO - UGE 180220

PESQUISA DE PREÇOS
Conforme Decreto nº 67.888, de 17 de agosto de 2023

Item	QTDE	Unidade Fornecedora	CATMAT	Cod BEC	Descrição	Empresa 1	Empresa 1	Empresa 1	Valor Médio	
						Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Total
1	40	unidade	474269	5072794	**saco plasttico transparente - 50X50mm**; Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Bobina , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Sem Tarja De Risco, Frente Cristal: 55 Micra Verso , Tipo De Uso: Embalagem Para Blister	R$ 480,00	R$ 501,00	R$ 417,52	R$ 480,00	R$ 19.200,00

Item	QTDE TOTAL	Unidade Fornecedora	CATMAT	Cod BEC	Descrição	Empresa 1	Empresa 1	Empresa 1	Valor Médio	
						Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Total
2	30	unidade	474185	3787656	**Saco plástico para embalagem transparente 50x110 mm -** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco/Ampolas	R$ 540,00	R$ 720,18	R$ 423,00	R$ 540,00	R$ 16.200,00

Item	QTDE TOTAL	Unidade Fornecedora	CATMAT	Cod BEC	Descrição	Empresa 1	Empresa 1	Empresa 1	Valor Médio	
						Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Total
3	10	unidade	474186	6542514	**Saco plástico para embalagem transparente 70x130 mm -** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas	R$ 572,00	R$ 784,00	R$ 586,00	R$ 586,00	R$ 5.860,00

Item	QTDE TOTAL	Unidade Fornecedora	CATMAT	Cod BEC	Descrição	Empresa 1	Empresa 1	Empresa 1	Valor Médio	
						Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Total
4	10	unidade	474184	3828026	**Saco plástico para embalagem preto 50x50 mm -** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno ,	R$ 720,18	R$ 557,05	R$ 504,00	R$ 557,05	R$ 5.570,50

					Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Comprimidos E Cápsulas						
Item	**QTDE TOTAL**	**Unidade Fornecedora**	**CATMAT**	**Cod BEC**	**Descrição**	**Empresa 1**	**Empresa 1**	**Empresa 1**		**Valor Médio**	
						Unitário	Unitário	Unitário		Unitário	Total
5	**12**	**unidade**	**474185**	**5775930**	**Saco plástico para embalagem preto 50x110 mm -** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco/Ampolas	R$ 540,00	R$ 712,18	R$ 423,00		R$ 540,00	R$ 6.480,00
Item	**QTDE TOTAL**	**Unidade Fornecedora**	**CATMAT**	**Cod BEC**	**Descrição**	**Empresa 1**	**Empresa 1**	**Empresa 1**		**Valor Médio**	
						Unitário	Unitário	Unitário		Unitário	Total
6	**6**	**unidade**	**474186**	**4796748**	**Saco plástico para embalagem preto 70x130 mm -** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas	R$ 572,00	R$ 784,00	R$ 586,00		R$ 586,00	R$ 3.516,00
Item	**QTDE TOTAL**	**Unidade Fornecedora**	**CATMAT**	**Cod BEC**	**Descrição**	**Empresa 9**	**Empresa 10**	**Empresa 11**		**Valor Médio**	
						Unitário	Unitário	Unitário		Unitário	Total
7	**8**	**unidade**	**474184**	**4667425**	**Saco plástico para embalagem vermelho 50x50 mm -** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 50 MM, Características Adicionais: Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Comprimidos E Cápsulas	R$ 720,18	R$ 707,26	R$ 503,95		R$ 707,26	R$ 5.658,08
Item	**QTDE TOTAL**	**Unidade Fornecedora**	**CATMAT**	**Cod BEC**	**Descrição**	**Empresa 1**	**Empresa 1**	**Empresa 1**		**Valor Médio**	
						Unitário	**Empresa 1**	Unitário		Unitário	Total
8	**12**	**unidade**	**474185**	**3787753**	**Saco plástico para embalagem vermelho 50x110 mm -** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 50 MM, Comprimento: 110 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas E Frasco/Ampolas	R$ 540,00	R$ 460,55	R$ 522,00		R$ 522,00	R$ 6.264,00
Item	**QTDE TOTAL**	**Unidade Fornecedora**	**CATMAT**	**Cod BEC**	**Descrição**	**Empresa 1**	**Empresa 1**	**Empresa 1**		**Valor Médio**	
						Unitário	Unitário	Unitário		Unitário	Total
9	**8**	**unidade**	**474186**	**5050650**	**Saco plástico para embalagem vermelho 70x130 mm -** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polietileno , Tipo: Rolo , Largura: 70 MM, Comprimento: 130 MM, Características Adicionais: Lisa, Tarja Colorida E Ambar, Para Blister Cortado , Tipo De Uso: Ampolas, Frascos E Frascos /Ampolas	R$ 572,00	R$ 673,17	R$ 586,00		R$ 586,00	R$ 4.688,00
Item	**QTDE TOTAL**	**Unidade Fornecedora**	**CATMAT**	**Cod BEC**	**Descrição**	**Empresa 1**	**Empresa 1**	**Empresa 1**		**Valor Médio**	
						Unitário	Unitário	Unitário		Unitário	Total
10	**8**	**unidade**	**472810**	**5832861**	**Ribbon para Impressora Videojet -** Ribbon Largura: 55 MM, Comprimento: 1.100 M, Cor: Preta , Aplicação: Impressora Totalpack Bt50a2 , Características Adicionais: Impressao Por Termo Transferencia	R$ 265,00	R$ 393,33	R$ 254,11		R$ 265,00	R$ 2.120,00
	1	compras.gov				www.compras.gov				TOTAL	R$ 75.556,58

4741

São Paulo, na data da assinatura digital.

EDER HENRIUE DIAS
1º Sgt PM encarregado

Documento assinado eletronicamente por **Eder Henrique Dias**, **1. SARGENTO PM**, em 13/03/2026, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0100884189** e o código CRC **8F89E49F**.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicado na Edição de 2 de março de 2026 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

RESOLUÇÃO SSP-05/2026

Regulamenta a aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito da Secretaria da Segurança Pública.

O **SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA**, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares, e, considerando as significativas alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (LLCA), às licitações e contratações públicas, bem como a necessidade de disciplinar a aplicação de sanções, nos termos dos artigos 155 a 163 desse diploma legal,

RESOLVE:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Artigo 1º - A aplicação de sanções aos licitantes e contratados, em decorrência de infrações cometidas em procedimentos licitatórios, em contratações administrativas e em outros ajustes regidos pela LLCA obedecerá ao disposto nesta Resolução.

Artigo 2º - São consideradas infrações para os fins desta Resolução:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Artigo 3º - As sanções administrativas aplicáveis são:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos.

Artigo 4º - Além das sanções previstas no artigo 3º desta Resolução, incidirá em multa de mora o contratado que der causa ao atraso injustificado na execução do contrato, na forma prevista em edital ou em contrato.

Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta Resolução.

Artigo 5º - Na aplicação das sanções a que se refere o artigo 2° desta Resolução, serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos à Administração que advierem da infração cometida;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§1º - São consideradas circunstâncias agravantes:

1 - a existência de registro do licitante ou contratado no E-Sanções ou na Relação de Apenados do TCESP, em vigência no momento do cometimento da infração, em decorrência de penalidade aplicada no âmbito da Secretaria da Segurança Pública, nos 12 (doze) meses anteriores ao fato ensejador da sanção;

2 - a desclassificação ou inabilitação por descumprimento das exigências do edital, quando for notória a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3 - a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório ou o inadimplemento de obrigações contratuais;

4 - a falsidade de declaração, apresentada pelo licitante, de que é beneficiário de tratamento diferenciado concedido em legislação específica;

5 - a reincidência na infração;

6 - a imprescindibilidade do bem ou serviço contratado para o funcionamento de serviços públicos ou satisfação de necessidade coletiva.

§ 2º - São consideradas circunstâncias atenuantes:

1 - a falha escusável do licitante ou contratado;

2- a apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído o licitante ou o contratado e que não sejam de fácil identificação por estes últimos;

3- a juntada de documentação que, embora não tenha atendido às exigências do edital, foi encaminhada de forma equivocada, sem indício de má-fé;

4 - a adoção de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta infracional.

Artigo 6º - Considera-se reincidência a repetição de conduta prevista no artigo 2º desta Resolução, sancionada por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único - Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período superior a 5 (cinco) anos.

CAPÍTULO II - DAS SANÇÕES

Seção I – Da Advertência

Artigo 7º - A advertência será aplicada exclusivamente ao contratado que der causa à inexecução parcial do contrato, da qual não advenha grave dano à Administração, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

Parágrafo único - Será considerada inexecução parcial sem grave prejuízo à Administração aquela relacionada ao descumprimento de cláusulas contratuais, que não comprometa o cumprimento da execução contratual, bem como não cause dano ao interesse público.

Seção II – Da Multa prevista no inciso II do artigo 3º desta Resolução

Artigo 8º - A multa prevista no inciso II do artigo 3º desta Resolução não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado e poderá ser aplicada a todas as infrações tratadas por esta Resolução.

Artigo 9º - Em caso de inexecução parcial do ajuste será aplicada a multa prevista no inciso II do artigo 3º desta Resolução, na seguinte conformidade:

I - aquisição de bens, contratação de prestação de serviços não contínuos e obras e serviços de engenharia: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

II - serviços e fornecimentos contínuos: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor anual do contrato;

Artigo 10 – Em caso de inexecução total do ajuste será aplicada a multa prevista no inciso II do artigo 3º desta Resolução, na seguinte conformidade:

I - aquisição de bens, contratação de prestação de serviços não contínuos e obras e serviços de engenharia: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;

II - serviços e fornecimentos contínuos: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor anual do contrato.

Artigo 11 – A multa prevista no inciso II do artigo 3º desta Resolução será aplicada nos termos e percentuais abaixo indicados:

I - deixar de entregar a documentação exigida para o certame: de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

II - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

III - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

IV - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

V - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato**:** de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VI - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VII - praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

VIII - praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Artigo 12 - Nas hipóteses de inexecução parcial ou total do contrato, a autoridade competente deverá deliberar, formalmente, quanto à vantajosidade da manutenção do contrato vigente ou inaugurar, imediatamente, os procedimentos para a extinção do contrato.

Seção III – Da multa de mora prevista no artigo 4º desta Resolução

Artigo 13 - Em caso de atraso injustificado na execução do contrato será aplicada a multa de mora prevista no artigo 4º desta Resolução:

I - sobre o valor da parcela inadimplida;

II - a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado para cumprimento da obrigação.

§1º- A multa de mora prevista no *caput* deste artigo será:

1 - no caso de aquisição de bens ou de prestação de serviços não contínuos:

a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) após 60 (sessenta) dias, ficará caracterizada a inexecução parcial ou total do contrato, sem prejuízo de eventual extinção unilateral em prazo inferior, conforme o caso.

2 - no caso de serviços e fornecimentos contínuos:

a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 60 (sessenta) dias;

b) após 60 (sessenta) dias, ficará caracterizada a inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso, sem prejuízo de eventual extinção unilateral em prazo inferior, dadas as características do serviço prestado ou bem adquirido.

3 - no caso de obras e serviços de engenharia:

a) 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias;

b) 1% (um por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias, no caso de reincidência;

c) após 30 (trinta) dias, ficará caracterizada a inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso, sem prejuízo de eventual extinção unilateral em prazo inferior, dadas as características do serviço prestado.

§ 2º – Os prazos referidos nos itens 1 a 3 do §1º deste artigo serão contados em dias corridos.

§ 3º – A multa de mora poderá:

1 - ser convertida na multa sancionatória prevista no inciso II do artigo 3º desta Resolução;

2 - ser aplicada em conjunto com as demais sanções previstas nesta Resolução;

3 - ensejar a extinção unilateral do contrato.

Seção IV – Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 14 - A sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado de São Paulo, será aplicada ao contratado ou licitante pelas infrações nos termos abaixo, quando não se justificar a imposição de declaração de inidoneidade, pelos seguintes prazos, respeitado o prazo máximo de 3 (três) anos:

I - de 3 (três) meses a 9 (nove) meses pela conduta de deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

II - de 6 (seis) meses a 18 (dezoito) meses pela conduta de:

a) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

b) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

c) retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

III - de 12 (doze) meses a 3 (três) anos, pela conduta de dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

IV - de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, pela conduta de dar causa à inexecução total do contrato.

Seção V – Da Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar

Artigo 15 – A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos será aplicada ao contratado ou licitante pelas infrações nos termos abaixo, pelos seguintes prazos, devendo ser observado o prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos:

I - de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos, pela conduta de praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

II - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos pela conduta de:

a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo único - A sanção prevista no *caput* será aplicada quando justificada a imposição de penalidade mais grave pela prática das seguintes condutas, pelos seguintes prazos:

I - de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos pela conduta de:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

b) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

c) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

d) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

II - de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos, pela conduta de dar causa à inexecução total do contrato;

CAPÍTULO III - DAS COMPETÊNCIAS

Artigo 16 - O Dirigente da Unidade Gestora Executora (UGE) será competente para:

I - instaurar os processos sancionatórios e de responsabilização;

II - aplicar as sanções de advertência e multa nos casos de inexecução parcial do contrato que não resulte em grave dano à Administração, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

III - aplicar as sanções decorrentes de infrações no procedimento licitatório para constituição de Sistema de Registro de Preços, do descumprimento do pactuado na ata de registro de preço, em relação à sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

IV - aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preço, na condição de órgão participante, em relação à sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

Parágrafo único – Os atos previstos neste artigo serão formalizados mediante despacho motivado, com a devida indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos.

Artigo 17 - O Dirigente da Unidade Orçamentária (UO) será competente para aplicar:

I - sanção de multa pelas seguintes condutas:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa à inexecução total do contrato;

c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

g) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

h) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

i) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

k) praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

II - a sanção de impedimento de licitar e contratar pelas seguintes condutas:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa à inexecução total do contrato;

c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

Artigo 18 - Compete exclusivamente ao Secretário de Segurança Pública a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no artigo 15 desta resolução, que será precedida de análise pelo órgão jurídico da Pasta.

CAPÍTULO IV - DA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES E APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Seção I - Das espécies de processo para aplicação das sanções

Artigo 19 - A aplicação das sanções objeto desta Resolução obedecerá ao seguinte:

I - para as sanções previstas nos incisos I a II do artigo 3º, desta Resolução e para a multa de mora será instaurado processo sancionatório;

II - para as sanções previstas nos incisos III e IV, do artigo 3º, desta Resolução, será instaurado processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou

mais servidores estáveis.

§1º - O processo sancionatório e o processo de responsabilização terão início com o registro da infração.

§2º - O processo sancionatório e o processo de responsabilização deverão ser instaurados junto ao SEI/SP - Sistema Eletrônico de Informações do Estado de São Paulo - nos termos do Decreto nº 67.641, de 10 de abril de 2023, e ser relacionados, apensados ou anexados ao processo principal, de forma que a consulta a ambos possa ser simultânea.

§3º - O processo sancionatório e o processo de responsabilização deverão ser instruídos com as peças extraídas do processo principal identificadas individualmente, evitando a reunião de vários documentos em um único arquivo.

§4º - Com o início do processo sancionatório ou do processo de responsabilização**,** deverão ser notificados os emitentes das garantias que houver.

Seção II - Do registro da infração

Artigo 20 - Constatada a prática das infrações previstas nesta Resolução, no transcorrer do procedimento licitatório ou durante a execução do contrato, o fato deverá ser relatado formalmente ao Dirigente da UGE para que exerça o controle preventivo e delibere sobre o prosseguimento.

§1º - O relato formal da infração constitui um dever do agente público que tomar conhecimento do fato.

§ 2º - O relato formal da infração deverá conter os seguintes elementos:

1 - descrição da conduta irregular praticada pelo licitante ou contratado;

2 - motivação do ato, com enquadramento da situação fática às infrações previstas nesta Resolução;

3 - memorial de cálculo da multa, com base nesta Resolução;

4 - proposta de aplicação das sanções, nos termos desta Resolução.

§ 3º - O relato formal da infração será lavrado em documento digital, por meio do SEI/SP ou outro que venha a substituí-lo.

§ 4º - Compete:

1 - ao agente de contratação, bem como ao presidente da comissão de contratação, conforme o caso, o relato formal da infração cometida durante a licitação.

2 - ao gestor e a qualquer fiscal do contrato o relato formal da infração cometida durante a execução contratual.

§ 5º - Em sendo o relato formal da infração lavrado pelo fiscal do contrato, este deverá ser remetido preliminarmente ao gestor do contrato, para que exerça o controle preventivo do ato.

Seção III - Do processo sancionatório para aplicação de advertência

Artigo 21 – À vista de relato formal sobre inexecução parcial do contrato, sem grave dano à Administração, o dirigente da UGE determinará, mediante despacho fundamentado, a abertura do processo sancionatório para aplicação de advertência.

§ 1º - O despacho fundamentado consistirá na conferência e aprovação da aplicação da sanção.

§2º - Após seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhará os autos ao gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da intimação.

§ 3º - Expirado o prazo para manifestação do interessado, a autoridade competente proferirá decisão fundamentada.

Seção IV - Do processo sancionatório para aplicação da multa prevista no artigo 2º, inciso II desta Resolução e da multa de mora prevista no 3º desta Resolução

Artigo 22 - À vista de relato formal sobre a prática de infração sujeita à multa ou à multa de mora, o Dirigente da UGE determinará, mediante despacho fundamentado, a abertura do processo sancionatório.

§1º - O despacho fundamentado consistirá na conferência e aprovação da aplicação da multa proposta no relato formal.

§2º - Após seu despacho fundamentado o Dirigente de UGE encaminhará os autos ao gestor do contrato, para que intime o interessado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da intimação.

§3º - Expirado o prazo para manifestação do interessado, a autoridade competente proferirá decisão fundamentada.

§4º - Mantida a aplicação da penalidade, o interessado deverá ser intimado para ciência e, se for o caso, para pagamento da multa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação para o recolhimento, devendo comprová-lo nos autos do processo sancionatório.

Seção V - Do processo de responsabilização para aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Artigo 23 - À vista de relato formal sobre a prática de infração sujeita às penalidades de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, o Dirigente da UGE determinará, mediante despacho fundamentado, a abertura do processo de responsabilização, nos termos do artigo 19, inciso II desta Resolução.

§1º - O despacho fundamentado consistirá:

1 - Na conferência da penalidade proposta no relato formal;

2 - Na constituição de comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, de acordo com o artigo 19, inciso II desta Resolução.

§2º - A comissão referida no inciso II do §1º deste artigo:

1 - avaliará fatos e circunstâncias conhecidos;

2 - intimará o interessado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

3 - notificará os emitentes das garantias exigidas no contrato sobre o início do processo de responsabilização para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do artigo 137, § 4º, da LLCA.

Artigo 24 - Se estiverem presentes indícios que recomendem, desde logo, a rescisão unilateral do contrato, deverá o interessado ser intimado de ambas as consequências da infração constatada.

Artigo 25 - Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o interessado poderá apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da intimação.

Artigo 26 - Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

Artigo 27 - Finalizada a produção de provas ou expirado o prazo para alegações finais, a comissão elaborará relatório pormenorizado dos fatos no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

Artigo 28 - Os processos de responsabilização deverão ser remetidos, após o término da fase de instrução, à autoridade competente para fins de avaliação da regularidade do seu processamento.

Parágrafo único - Constatada a regularidade, a autoridade competente proferirá decisão, salvo nos casos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, hipótese em que os autos serão remetidos ao órgão de assessoramento jurídico preliminarmente à decisão do Titular da Pasta.

Seção VI - Dos recursos

Artigo 29 - Da decisão que aplicar as sanções de advertência, multa, multa de mora e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação.

Parágrafo único - O recurso deverá ser dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados do recebimento dos autos.

Artigo 30 - Da decisão que aplicar a sanção de inidoneidade para licitar e contratar, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do seu recebimento pela autoridade competente.

Artigo 31 - O recurso e o pedido de reconsideração suspenderão o ato ou a decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Artigo 32 - Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.

Seção VII - Das intimações

Artigo 33 - A intimação dos atos previstos nesta Resolução será feita ao preposto ou ao representante legal do interessado, conforme o caso, mediante mensagem eletrônica formal por meio do SEI/SP ao endereço de e-mail registrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

Parágrafo único - Resultando infrutífera a intimação a que refere o *caput* deste artigo, será esta efetuada por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 34 - A imposição das sanções previstas nesta Resolução não impede a propositura de ação judicial visando à reparação integral do dano causado.

Artigo 35 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

Artigo 36 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta Resolução o disposto no artigo 183 da LLCA.

Artigo 37 - A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o *caput*

deste artigo;

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

Artigo 38 - Os atos previstos como infrações administrativas na LLCA ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei.

Artigo 39 - A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na LLCA ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

Artigo 40 - Esta Resolução deverá integrar, obrigatoriamente, como anexo, os instrumentos convocatórios de licitação, os contratos e os instrumentos equivalentes, inclusive nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Artigo 41 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos certames e contratos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021.

OSVALDO NICO GONÇALVES

Secretário da Segurança Pública

www.policiamilitar.sp.gov.br

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

UGO 180.04 – POLICIA MILITAR

UGE 180220 – CENTRO MÉDICO

cmeduge@policiamilitar.sp.gov.br

MINUTA DE ANÁLISE DE AMOSTRA

RELATÓRIO TÉCNICO

Referências: 1) PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-____/____/___

2) PROCESSO SEI N° _____;

ITEM I – XXXXXXX

ESPECIFICAÇÕES MEMORIAL DESCRITIVO	A proposta atende ao Memorial Descritivo?	PROPOSTA DA LICITANTE XXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXX (Justificativas)

EQUIPE DE APOIO E RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DA AMOSTRA

FULANO DE TAL
Posto/Graduação PM Função

FULANO DE TAL
Posto/Graduação PM Função

Anexos: fotos das amostras apresentadas